

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Территориального
органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по
Приморскому краю

_____ Т.С. Нестеренко

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

федерального государственного гражданского служащего,
замещающего должность федеральной государственной гражданской службы
**ведущего специалиста – эксперта отдела мониторинга и контроля качества
медицинской продукции** в Территориальном органе Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю

Раздел 1. Общие положения

1.1 Настоящий должностной регламент регулирует порядок осуществления федеральным государственным гражданским служащим в Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Приморскому краю (далее Территориальный орган) профессиональной служебной деятельности и является приложением к служебному контракту.

1.2. Должность **ведущий специалист-эксперт** в соответствии с Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О реестре должностей государственной гражданской службы», является должностью федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) относящейся к **старшей группе** должностей гражданской службы категории «**специалисты**».

Код должности по Реестру: **11-3-4-061**.

1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее – область деятельности) государственного гражданского служащего (далее – гражданский служащий): Регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия.

1.4. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего: регулирование в сфере обращения лекарственных средств; регулирование в сфере обращения медицинских изделий.

1.5. Гражданский служащий, замещающий должность ведущий специалист-эксперт, осуществляет профессиональную служебную деятельность на основании приказа руководителя Территориального органа о назначении его на должность и в соответствии со служебным контрактом, заключенным между данным лицом и представителем нанимателя - руководителем Территориального органа.

1.6. ведущий специалист-эксперт назначается на должность и

освобождается от должности руководителем Территориального органа, подчиняется непосредственно начальнику отдела и осуществляет свою деятельность под его руководством, а также выполняет поручения руководителя и заместителя руководителя Территориального органа.

В случае временного отсутствия ведущего специалиста-эксперта его полномочия делегируются начальником отдела между сотрудниками отдела.

Раздел 2. Квалификационные требования

2. Для замещения должности специалиста-эксперта устанавливаются следующие квалификационные требования.

2.1. Базовые квалификационные требования.

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий ведущего должность специалиста-эксперта, должен иметь высшее образование не ниже уровня бакалавра.

2.1.2. Для замещения должности с ведущего специалиста-эксперта не установлено требований к стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки.

2.1.3. ведущий специалист-эксперт должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) знаниями основ:

а) Конституции Российской Федерации;

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

3.1.4. Умения ведущего специалиста-эксперта включают:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями;

- умение пользоваться поисковыми системами в информационной сети «Интернет» и получение информации из правовых баз данных, федерального портала проектов нормативных правовых актов;

- применение современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах: использование межведомственного и ведомственного электронного документооборота, информационно-телекоммуникационными сетями;

- умение пользоваться поисковыми системами в информационной сети «Интернет» и получение информации из правовых баз данных, федерального портала проектов нормативных правовых актов www.regulation.gov.ru

2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:

2.2.1. ведущий специалист-эксперт должен иметь высшее образование по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» или иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям подготовки (специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

2.3. ведущий специалист-эксперт должен обладать следующими профессиональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации:

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

11.2 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

11.3 Федеральный закон от 6 ноября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

11.4 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

11.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий»;

11.6 Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

11.68 приказ Минздрава России от 30 декабря 2014 г. № 956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

11.69 Приказ Росздравнадзора от 09.12.2019 N 9260 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по осуществлению государственного контроля за обращением медицинских изделий»;

3.1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

3.2. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»;

5.3.1. Указ Президента Российской Федерации от 22.05.2015 № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и размещения (публикации) в ней информации через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”).

5.3.2. приказ Минкомсвязи России от 24.02.2015 № 55 «Об утверждении порядка использования сети передачи данных органов власти»;

5.4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий;

4) знанием технологии и средств обеспечения информационной безопасности;

5) знанием средств ведения классификаторов и каталогов;

2.4. ведущий специалист-эксперт должен обладать следующими профессиональными умениями:

владения компьютерной техникой; а также необходимым программным обеспечением; систематизации информации;

- осуществление верстки макетов и, разработка и тестирование сайтов;

- установка, настройка и работа пользовательского программного обеспечения, ввод в домен, разграничение доступа;

эффективного планирования рабочего времени;

Организации и обеспечения выполнения задач; квалифицированного планирования работы; ведения деловых переговоров; анализа и прогнозирования; грамотного учета мнения коллег; организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами; адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач; квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Раздел 3. Должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей ведущего специалиста – эксперта

3. Должностные обязанности и права:

3.1. Цели и задачи ведущего специалиста-эксперта

Осуществление в пределах своей компетенции функций в соответствии с целями и задачами отдела и Территориального органа.

3.2. Должностные обязанности ведущего специалиста-эксперта:

В рамках, установленных законодательством Российской Федерации полномочий исполнение следующих функций:

- осуществление государственного контроля за обращением медицинских изделий посредством:

- проведение проверок соблюдения субъектами обращений медицинских изделий правил в сфере обращения медицинских изделий,

- проведение мониторинга безопасности медицинских изделий;

- осуществление контроля за соблюдением органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями и фармацевтическими организациями, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность, прав граждан в сфере охраны здоровья;

- осуществление контроля за соблюдением медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);

- осуществление контроля за соблюдением медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществление государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств (в отношении лекарственных средств для медицинского применения) посредством:

- организацию и проведение проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств установленных Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, клиническим исследованиям лекарственных препаратов, хранению, перевозке, отпуску, реализации лекарственных средств, применению лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств;

- организацию и проведение проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленным обязательным требованиям к их качеству;

- применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений, в том числе принятию решения о нахождении лекарственных средств для медицинского применения в обращении, выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований и привлечения к ответственности лиц, совершивших такие нарушения;

- осуществление выборочного контроля качества лекарственных средств для медицинского применения посредством:

- отбор образцов лекарственных средств для медицинского применения у субъектов обращения лекарственных средств для медицинского применения в целях проведения испытаний на их соответствие требованиям нормативной документации или нормативных документов;

- принятие по результатам проведенных испытаний решения о дальнейшем гражданском обороте соответствующего лекарственного средства для медицинского применения;

- организацию и (или) проведение инспектирования субъектов обращения лекарственных средств для медицинского применения на соответствие правилам надлежащей лабораторной практики, правилам надлежащей клинической практики, правилам надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов, правилам надлежащей дистрибьюторской практики, правилам надлежащей аптечной практики;

- осуществление лицензирования фармацевтической деятельности аптечных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук;

- осуществление лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений аптечных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук;

- осуществление лицензионного контроля фармацевтической деятельности;

- осуществление лицензионного контроля деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;

- осуществление контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органом государственной власти субъекта Российской Федерации (департамент здравоохранения Приморского края) переданных полномочий в сфере здравоохранения:

- в части льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан; лекарственного обеспечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

- в части лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (за исключением организаций оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптечных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук), с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;

- проведение мониторинга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты;

- проведение мониторинга безопасности медицинских изделий, регистрации побочных действий, нежелательных реакций при применении медицинских изделий, фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей при обращении зарегистрированных медицинских изделий;

- организацию приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;

Ведущий специалист-эксперт:

- осуществляет ведение единого реестра лицензий, выданных на осуществление фармацевтической деятельности, деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений на территории Приморского края;

- осуществляет в установленном порядке предоставление органам государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам информацию, содержащуюся в реестре лицензий установленных видов деятельности;

- обеспечивает в пределах компетенции отдела охрану государственной тайны при осуществлении возложенных функций;

- участвует в проведении мероприятий по повышению уровня профессиональной подготовки гражданских служащих отдела;

- участвует в подготовке материалов в целях защиты интересов Территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю в судах Российской Федерации, а также в иных органах и организациях;

- участвует в подготовке материалов и проведении совещаний, конференций, семинаров по вопросам, входящим в компетенцию отдела мониторинга и контроля качества медицинской продукции;

- работает с письмами, обращениями и заявлениями юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам, входящим в компетенцию отдела, в установленные законодательством сроки;

- осуществляет в пределах компетенции отдела иные функции в соответствии с целями и задачами Территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю.

В пределах своей компетенции и функций в соответствии с целями и задачами отдела и Территориального органа:

- осуществляет в установленном порядке контроль и мониторинг реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения посредством сбора информации и сведений.

- осуществляет в установленном порядке контроль и мониторинг реализации мероприятий программы развития здравоохранения Приморского края, посредством сбора информации и сведений.

- осуществляет сбор, анализ и предоставление сведений руководителю Территориального органа в соответствии со своей деятельностью.

Ведущий специалист-эксперт обязан:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и обеспечение их исполнения;

- проводить отбор образцов медицинских изделий, находящихся в обращении, для проверки их качества, эффективности и безопасности, проведения исследований, испытаний;

- анализировать сведения из реестра сертификатов соответствия; сведения из реестра деклараций о соответствии; сведения из реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия; сведения из реестра выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии; сведения из национальной части Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; сведения из национальной части Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных в единой форме;

- анализировать на всех стадиях хранения, транспортирования и подготовки образцов к испытаниям, а также в процессе испытаний соблюдение требований, установленных в нормативных, технических и эксплуатационных документах на медицинское изделие, нарушение которых может привести к порче образцов или выходу их из строя.

- сопровождать работу в различных программах (АИС, ФГИС МДЛП и др.)

- заполнять отчеты, обзор информации, отслеживание изменений в работе АИС «Росздравнадзор»

- вносить информацию о проверках осуществляемых органом Росздравнадзора в сети интернет на ресурсах ЕСИА, ЕРП и других;

- вносить данные в раздел «Результаты рассмотрения обращений» в АИС Росздравнадзора.

Ведущий специалист-эксперт:

- обеспечивает ведение делопроизводства в отделе в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству.

- участвует в работе комиссий, координационных советов, других совещательных органов, иных формах оперативного взаимодействия в пределах компетенции отдела.

- принимает участие в пределах своей компетенции в проверках, проводимых иными государственными и контрольно-надзорными органами.

- предоставляет по запросам информацию в рамках компетенции отдела в органы исполнительной и законодательной власти, правоохранительные органы, юридическим лицам, общественным организациям и гражданам.

- знает понятие единого реестра проверок, процедуру его формирования;

- процедуру института предварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган;

- знает процедуру организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения;

- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну.

- осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями и задачами Территориального органа.

Раздел 4. Перечень вопросов, по которым ведущий специалист-эксперт в праве или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

4.1. ведущий специалист-эксперт в праве вносить предложения начальнику отдела, принимать участие в подготовке, проектов следующих документов: положений о структурных подразделениях территориального органа; должностных регламентов гражданских служащих, приказов, инструкций, указаний, протоколов, актов, заключений, планов, отчетов, правил, извещений, заключений, докладных записках, справок обзорах, сводок, докладов, предложений, пояснительных и объяснительных записок, отзывов, списков, перечней, тезисов.

4.2. Подготовка информации к докладам на совещаниях и конференциях и участие в совещаниях, конференциях, деятельности рабочих групп по поручению руководителя Территориального органа.

Раздел 5. Перечень вопросов, по которым ведущий специалист –эксперт вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

5.1. По организации деятельности отдела.

5.2. По внутренним нормативным документам, необходимым для организации работы отдела и Территориального органа (предложениям, рекомендациям, приказам, инструкциям, актам).

5.3. По подготовке аналитических материалов по направлениям деятельности Территориального органа.

5.4. По подготовке отчетов по разделам деятельности отдела.

Раздел 6. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, порядок согласования и принятия проектов решений по замещаемой должности ведущего специалиста –эксперта

6.1. Подготовка, рассмотрение проектов управленческих и иных решений, осуществляется с учетом сроков:

6.1.1. установленных Президентом Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации, Заместителями Председателя Правительства Российской Федерации;

6.1.2. установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы рассмотрения обращений граждан, депутатов государственной Думы, членов Совета Федерации, иных должностных лиц и организаций;

6.1.3. установленных Министром здравоохранения, Заместителями министра здравоохранения;

6.1.4. установленных иными нормативными актами Территориального органа, регулирующими порядок работы с поручениями должностных лиц, упомянутых

в абзаце втором настоящего пункта;

6.1.5. руководством Территориального органа.

6.2. Процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений устанавливаются нормативными правовыми актами Территориального органа.

Раздел 7. Порядок служебного взаимодействия ведущего специалиста – эксперта в связи с исполнением должностных обязанностей с гражданскими служащими Росздравнадзора, гражданскими служащими иных государственных органов, другими гражданами, а также с организациями

7.1. В процессе осуществления профессиональной служебной деятельности ведущий специалист-эксперт взаимодействует с сотрудниками Территориального органа и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, другими гражданами, а также организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 « Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» и требований к служебному поведению, установленных статьей 18 Федерального закона о гражданской службе, а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Росздравнадзора.

7.2 Взаимодействие с гражданскими служащими иных государственных органов, гражданами, а также с иными организациями разных форм собственности осуществляется с уведомлением непосредственного руководителя.

Раздел 8. Перечень государственных услуг ведущего специалиста-эксперта, оказываемых гражданам и организациям

ведущий специалист -эксперт принимает участие:

в создании условий для реализации прав граждан, организаций и учреждений на обжалование решений, действий и бездействия соответствующих органов и их должностных лиц;

в принятии мер по устранению причин, порождающих ущемление прав граждан, учреждений и организаций;

в обеспечении в установленном порядке Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иных государственных органов информацией по функционированию и развитию соответствующей сферы (отрасли) экономики.

Раздел 9. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста-эксперта

Основными показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего являются:

- добросовестное исполнение должностных обязанностей, отсутствие нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе;
- профессионализм: профессиональная компетентность (знание нормативных правовых актов, широта профессионального кругозора и т.д.); способность четко организовать и планировать работу, расставлять приоритеты; осознание ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений;
- своевременное выполнение поручений;
- количество подготовленных служебных документов, информационно-аналитических записок, справок, отчетов и иных документов, связанных с исполнением должностных обязанностей;
- качество выполненной работы - подготовка документов в установленном порядке, полное и логичное изложение материала, юридически грамотное составление документа, отсутствие стилистических и грамматических ошибок;
- количество и объем мероприятий, в подготовке и проведении которых принимал участие гражданский служащий;
- интенсивность работы - способность в короткие сроки выполнять определенный объем работы;
- наличие у гражданского служащего поощрений за безупречную и эффективную службу;
- оценка профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной деятельности и с учетом его годового отчета, аттестации, сдачи квалификационного экзамена (в установленных законодательством случаях) или иных показателей.

Ознакомлен

Согласовано

ведущий специалист –эксперт
отдела мониторинга и контроля
качества медицинской продукции

Начальник отдела мониторинга
и контроля качества медицинской
продукции

«_____» _____ 202 г.

«_____» _____ 202 г.